ניהול הליכים בידי תובע

254יח. רשות אוכפת תיוצג בבית המשפט בהליך לפי פרק זה בידי תובע.

סדרי דין

255. כל עוד לא נקבעו, בחוק זה או בתקנות לפי סעיף 268, סדרי דין להליכים לפי פרק זה, יידונו ההליכים האמורים בדרך ובמועדים שבהם נדונים הליכים פליליים מאותו סוג, בשינויים המחויבים."

החלפת סעיף 257

5. במקום סעיף 257 לחוק העיקרי יבוא:

"כניסה למקרקעין לשם עריכת סקירה, בדיקה או מדידה

257. לשם עריכתה של תכנית או ביצועה או לשם קבלת החלטה בבקשה להיתר, רשאי מי שהורשה לכך על ידי הוועדה המקומית או על ידי הוועדה המחוזית להיכנס בכל עת סבירה בשעות היום לכל מקרקעין, לאחר שמסר הודעה על כך לבעל המקרקעין שבעה ימים לפחות מראש, כדי לסקור, לבדוק או למדוד אותם, ובלבד שלא ייכנס לבית מגורים אלא בהסכמת המחזיק בבית, שהוא בגיר, ולא ייכנס למקרקעין שבהחזקת צבא ההגנה לישראל או שלוחה אחרת של מערכת הביטחון שאושרה על ידי שר הביטחון אלא באישור של מי שהוסמך לכך על ידי שר הביטחון."

ביטול סעיף 257א

6. סעיף 257א לחוק העיקרי – בטל.

תיקון סעיף 258

7. בסעיף 258 לחוק העיקרי, במקום "ייצג את הועדה מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לכך" יבוא "יחולו הוראות סעיף 254יח".

תיקון סעיף 259

8. בסעיף 259 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "הוראות פרק י', פרט לסעיף 239" יבוא "הוראות סימן ו' בפרק י'";

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) הליך אכיפה כלפי המדינה לפי הוראות סימן ד' בפרק י' ינוהל בידי היחידה הארצית לאכיפה או בידי המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין כהגדרתם בסעיף 203, בלבד.";

(3) בסעיף קטן (ג), במקום "לפי סעיף 239" יבוא "לפי הוראות פרק י'".

תיקון סעיף 261

9. בסעיף 261(ה)(6) לחוק העיקרי, במקום "בסטיה מהרשאה" יבוא "בניגוד לתנאי הרשאה".

תיקון חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין) – מס' 2

10. בחוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין), התשי"ח–1958[11], אחרי סעיף 6 יבוא:

"ביצוע פסק דין לטובת המדינה לפינוי או לסילוק יד ממקרקעי ישראל

6א. ניתן לטובת המדינה פסק דין לפינוי או לסילוק יד ממקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק־יסוד: מקרקעי ישראל[12], שהם מקרקעין המיועדים לפיתוח, והפך לסופי, יהיה ניתן לבצעו בדרך שבה מבוצע צו לפי סעיף 4 לחוק מקרקעי ציבור (פינוי קרקע), התשמ"א–1981[13], ויחולו לעניין זה ההוראות לפי סעיפים 5 ו־5א לחוק האמור, בשינויים המחויבים, ובלבד שניתנה למי שניתן נגדו פסק הדין התראה על ביצוע פסק הדין

[11] ס"ח התשי"ח, עמ' 118; התשנ"ט, עמ' 34.

[12] ס"ח התש"ך עמ' 56.

[13] ס"ח התשמ"א, עמ' 105.

תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים – מס' 110

15. בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס–2000[20], בתוספת הראשונה, בפרט 10(א), במקום "עבירות ועונשין" יבוא "פיקוח, אכיפה ועונשין".

תחילה ותחולה

16. (א) תחילתו של חוק זה, למעט סימן ג' בפרק י' לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, שישה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).

(ב) תחילתו של סימן ג' בפרק י' לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, שנה מיום פרסומו של חוק זה, והסמכויות כאמור באותו סימן יופעלו על עבודה שבוצעה החל ביום ז' בניסן התשס"ט (1 באפריל 2009) ואילך ועל שימוש שנעשה החל באותו מועד ואילך.

(ג) הוראות סימנים ד', ה', ז' ו־ח' בפרק י' לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיף 4 לחוק זה, יחולו על צווים שניתנו מכוח הסימנים האמורים ביום התחילה ואילך.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), על עבודה אסורה שבוצעה לפני יום התחילה במקרקעין שאינם מנויים בסעיף 243(א) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, או במקרקעין שאינם בשטח המיועד בתכנית למבני ציבור, לא יחולו הוראות סעיף 239 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, לעניין צו הריסה בלא הליך פלילי, וכן לא יחולו עליה שאר הוראות פרק י' לחוק העיקרי, כנוסחן בסעיף 4 לחוק זה, הנוגעות לצו כאמור ובכלל זה הוראות סעיפים 240, 241, 254ז, 254ח, 254ט ו־254יא, ויוסיפו לחול על עבודה אסורה כאמור הוראות סעיף 212 לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום התחילה, לעניין צו הריסה בלא הרשעה, ושאר הוראות פרק י' לחוק העיקרי, כנוסחן ערב יום התחילה, הנוגעות לצו כאמור, ובכלל זה הוראות סעיפים 213 ו־250.

(ה) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ג), בתקופה שמיום התחילה ועד תום שנתיים מהמועד האמור, על שימוש אסור שהוא שימוש למגורים, אשר החל לפני יום כ"ג באדר התשע"ז (21 במרס 2017) ונעשה בעבודה אסורה שהיא בניין שבנייתו הסתיימה שנתיים לפני יום פרסומו של חוק זה, לא יחולו הוראות פרק י' לחוק העיקרי, כנוסחן בסעיף 4 לחוק זה, ויוסיפו לחול על שימוש אסור כאמור הוראות פרק י' לחוק העיקרי, כנוסחן ערב יום התחילה.

(ו) בסעיף זה, "עבודה אסורה" ו"שימוש אסור" – כהגדרתם בסעיף 203 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה.

הוראות מעבר

17. (א) על אף האמור בסעיף 1254 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, עד לקביעת צו בידי שר האוצר לפי הסעיף האמור, רשאית רשות אוכפת כהגדרתה בסעיף 203 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, לגבות מהמורשע את ההוצאות שהוציאה בפועל לביצוע צו כאמור באותו סעיף, בדרך שבה גובים חוב אזרחי.

(ב) על אף האמור בסעיף 254טז(א) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, אם במהלך שלוש השנים שקדמו ליום התחילה נערך סקר נכסים בתחומה של רשות מקומית או סקר עבירות בנייה במרחב תכנון מקומי, והסקר עומד בהנחיות מנהל היחידה הארצית לאכיפה והוגש ליחידה הארצית לאכיפה ולמחלקה לאכיפת דיני מקרקעין, יראו זאת כאילו הוגש סקר עבירות בנייה ראשון לפי הסעיף האמור לגבי תחומה של הרשות המקומית או מרחב התכנון המקומי, לפי העניין.

[20] ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשע"ז, עמ' 667.